

מסורת הש"ס

א) פסחים פא: ע"פ, צ) י"ל הדתניא], ג) שס [תוספתא וזין פ"צ], ד) [נעיל ד: וש"ס, ט) גי' ח"מ ולא אלימא למיסקת או לא אמר כי, ו) ונעי' מוס' פסחים שס ובמנחות נח: ד"ה ואיכא כתבו שזה מן סוגיות החלוקות], ז) י"ל רמי בר חמא,



תורה אור השלם

- ובי ימות מת עקיז בפתע פתאום וטפא ראש נורו וגלח ראשו ביום שוקרנו ביום השביעי יגלחנה במדבר ו ט
- דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יזדח טמא לנפש או בדרך רחוקה לקבא או לדרתיכם וקשה פסח לקי:

במדבר ט י



נוסחת הריב"ן

א) ואחר שגלה טודע לו [ב] זו כיום: ג) אס לא: ד) שילא מנא מסא לוי: ה) להפילו: ו) ובשעל: ז) שהוא טמא: ח) יחיד: ט) מה דרך בגלוי: אף כל טומאה: י) בגלוי: כ) וכוין: ג) אי למסתך כלומר דלא מיעבי ליה הכי או סותר ליה או כחללא הכי קמעבי ליה או סותר כלל או איט סותר והס"ד:



הגהות הב"ח

א) גפ' למ"ד כי דרך שפיר. יצ" עיין בפסחים דף פ"א:



הגהות התוספות

1. י"ל דכסדר. 2. חיות שחוקת טמא טמא נמחק. 3. י"ל דכפרש. 4. חיות אלא טומאת התהום גמירי נמחק. 5. י"ל וכן ל שער. 6. י"ל כמו משגית. ותימה כי. 7. י"ל והשתא אליבא דמאן קאמר ליה אי אליבא בו.



מוסף רש"י

במחזורת לו. שהתא צרכה לו [פסחים פא]. כי דרך. טמא לנפש דומיא דדרך רחוקה הוא [שם]. איזוהי טומאת התהום. שהותרה למיר ועושה פסח המוצא מת מושכב לרחבה של דרך. והוא עבר שס ואי אפשר שלא נגע שס או הסית או האהיל [שם]. לתרומה. לאכול תרומה, טמא. דלא הותרה זו טומאת התהום, ואילו לאורכי של דרך אפילו טומאת התהום אין כאן [שם].

הכותים אין להם

בתנ"י **נויר שגילה**. תגלחת טהרה ציוס שלשים ואחד שלו:

או **ונודע** **לו שהוא טמא**. צטומאת מת צין שנטמא בתוך מלאת צין שנטמא לאחר מלאת יולצו ציוס קודס שהציא קרבנותיו ושגילה: **אס טומאה ידועה**. היתה צשעה שנטמא ה"ז סותר את הכל

אצל ג) לא נטמא עד לאחר הבאת

קרבנותיו אפילו צטומאה ידועה אינו סותר אלא ז' כדמתן בפרק שלשה מינין (לעיל דף מו). מי שזרק עליו אחד מן הדמים כו' ואוקימנא בגמרא [שם] דלדברי הכל ז' סותר ותו לא: **ואס עד שלא גילה**. נודע לו שנטמא צין זו ציוס צין שנטמא בתוך ימי מלאת: **צין כך וצין כך**. צין צטומאה ידועה צין צטומאת טהור סותר את הכל: **כילד**. היא טומאת התהום שאינו סותר אס נטמא צטומאת מת וירד לטבול צמעה ציוס צביעי שלו ולאחר שילא ז) מנא לשס מת שהוא קף על פני המיס צצפתח המערה והוא לא הכיר זו כשירד שס לטבול אין זו טומאת התהום וואפ"י אס לא נודע לו עד לאחר גילוח ואפילו אס לא ירד לשס לטבול אלא להקר ה"ז טמא וסותר את הכל: **אכל אס נמלא משוקע בקרקע המערה**. ו) שצשעה שנכנס לא היה קף צו יס חילוק פעמיים שהוא טהור ופעמיס שהוא טמא כשנכנס לשס ולא נכנס זה אלא להקר ונדוע לו לאחר גילוח שנמנא לשס מת משוקע כנגד פי המערה ה"ז טהור דו היא טומאת התהום אצל ירד לשס ליטער מטומאת המת ואח"כ נודע לו ואפילו לאחר גילוח ה"ז טמא וסותר את הכל אע"פ שהיא טומאת התהום:

שחוקס טמא טמא. העמידו צחוקת ז) טמא: **וחוקס טהור**. מוירד לשס צחוקת טהור: **שרגלים לדבר**. כלומר שהדברים נראין כך דטהור העמד על חוקמו וטמא על חוקמו ותיהי חוקת טהור טהור וחוקת טמא טמא: **גב' צמחוורס** לו. צצרכרה לו. כגון טומאה ידועה סותר אצל לא על טומאה שאינה ידועה לו: **ור"ל אמר אמר קרא**. גבי עושה פסח כי יהיה טמא לנפש או צדק רחוקה: **כי דרך טו בגלוי אף טומאה בגלוי**. לאפוקי טומאת התהום דלא והוא הדין למיר דצכל מקוס מיר ועושה פסח כי הדדי נינהו: **צשלמא למ"ד כי דרך**. דבגלוי שפיר דמיון דלאחר מכירה בסוף העולם היו יגלוי: **אאלא למ"ד צמחוורס** לו **כי מכירה אחד בסוף העולם**. אמאי היו טמא והא אינה מחוורת לו: **וסו**. צין למ"ד צמחוורת לו צין למ"ד כי דרך ציון דמדאורייתא טומאת התהום הותרה גבי הא דתניה המולא מת מושכב כו' מאי שנא גבי תרומה דהוי טמא וגבי מיר ועושה פסח דהוי טהור: **אלא טומאת התהום גמירי לה**. דאינה מטמאה והכי גמירי לה דלמיר ועושה פסח צלצד אינה מטמאה אצל לתרומה לא גמירין הילכתא ומשום הכי היו טמא: **מאן תנא**. דאס נודע לו קודס גילוח אע"פ שהציא קרבנותיו סותר: **א"ר יוחנן ר"א היא דאמר**. בפרק ג' מינין (לעיל דף מו). ואחר ישתה הנמיר צין [וגמדרגו] אחר מעשים כולן דברי ר"א יודכיון דעדיין לא גילה כמי שנודע לו בתוך מלאת דמי וסותר את הכל דאי לרבנן כיון שזרק עליו אחד מן הדמים שז אינו סותר: **צעי רמי צר חמא נטמא**. צטומאת התהום בתוך ימי מלאת ונדוע לו לאחר מלאת קודס הבאת קרבנותיו וקודס גילוח: **מהו צפר ידיעה אזלינן**. כלומר מי אמרינן דהא דגמירין דטומאת התהום אינה סותרת היכא ידיעה הויל לאחר מלאת אפילו היכא דנטמא צימי מלאת או דילמא כיון דנטמא צימי מלאת אע"ג דנדוע לו לאחר מלאת ואפילו לאחר הבאת קרבנותיו לא אמרינן דטומאת התהום הותרה לו וסותר. ולרמי צר חמא דקמיצעיא ליה הכי לו לא שמייעא ליה מתני' ואמטו להכי קמיצעיא ליה הכי אי סותר או אינו סותר כלל:

שאין טעון גילוח ואחיא צין לרבנן צין לר"א דכיון שנשחט הפסח א"כ היו הדס עומד ליזרק וכל העומד ליזרק מזרק דמי ולכן אין סותר כיון שנשחט אצל תגלחת מזוה צאפי נפשה היא ועוד י"ל דהא דלמרינן התס טומאת התהום מרנא היינו ע"י ריזוי הציץ ולכן מרנא אף קודס זריקה אצל על התגלחת לא שייך רזוי ניץ: **בעי** ״רב חמא נישבא תוך מלאת. צטומאה ידועה או צטומאת התהום ונדוע לו לאחר מלאת קודס גילוח לר"א מהו צמר טומאה אזלינן וסותר שלשים או צמר ידיעה אזלינן וסותר צשעה:

מקרא ליכא טעמא לפלוגי. וכן מסיפא ליטהר מטומאת מת טמא. ואי מקרא כיון דודאי נטמא בקבר התהום מה לי היה טמא מה לי היה טהור כיון דמטומאת מת ידועה [וכבר טבל] וטיהרה: טומאת התהום גמרא גמירי לה. וקראי דמייתי לעיל אסמכתא בעלמא נינהו ודוקא לגוי' ועושה פסח גמירי. מאן תנא אריי ר"א היא דאמר תגלחת מעכבת מילשותו ביין וליטמא למתים דלרבנן דאמרי אין תגלחת מעכבת משזונק הדס אין עליו תורת נוי' עוד וכך היו עד שלא גילח כמו משגלה: בעי רמי בר חמא נטמא תוך מלאת (ד) טומא' ידועה או בקבר התהום ונדוע לו **אחר מלאת קודס**

פרק תשיעי נויר

סג.

נויר שגילח. תגלחת טהרה ונדוע שהוא טמא אס טומאה ידועה היא סותר ואס טומאת התהום היא כלומר שנודע לו צצמקוס שעבר היתה טומאת התהום וגממרא מפרש איו היא טומאת התהום שאין אחד צעולם מכירה והכי הילכתא גמירי לה: **אם עד שר"א גילח**. נודע לו צין כך

ובין כך סותר צין צטומאה ידועה צין צטומאת התהום דמי גמירי טומאת התהום דלא סתרה דוקא כשנדוע לו אחר שגילה אצל נודע לו קודס שגילה סותר:

ביצד דין מומאת התהום ירד לטבול במערה צשציל טומאת שרץ וגמנא כזית מן המת קף על פני המערה ספק אס היה כזית מן המת בתוך המערה צשעה שטצל והאהיל או שמא לא היה שס צשעה שטצל טמא דספק טומאה צרשות [היחדן] ספקו טמא ואס נודע לו אפילו אחר שגילה טמא ולא אמרינן אף כי היה כזית מן המת תוך המערה צשעה שטצל יהא טהור משום טומאת התהום דמיון שאין שום דבר מכסה עליה הוה ליה כטומאה ידועה:

מישוקע בקרקע המערה. או ודאי מיקרי שפיר טומאת התהום ולכן ירד להקר וליוס אחרון שגילה נודע לו אותה טומאה טהור משום דטומאת התהום הוה: ליטער מטומאת מת. אס ירד ליטער מטומאת המת ואחר שחזר ומנה ימי מירותו וגילה נודע לו כשירד: למערה הנה כזית מהמת משוקע צמעה טמא: שחוקת טמא טמא. דמי גמירי דטומאת התהום דמת הותר דוקא לאדם שלא היה

צחוקת טומאת מת: שחוקת טמא טמא* (כלומר) שרגלים לדבר. כלומר שטעס גדול י"ל הואיל והוא צחוקת טומאת מת לא הותרה טומאת התהום אאלו והא דנקיט צרישא ירד לטבול ובסיפא ירד להקר יס לימן טעס לדבר דרישא רבותא קא משמע לן אף כי ירד לטבול דמסתמא דקדק ועיין היטב שלא תתא טומאה סביציו וגמנא מת קף על פי המערה מ"מ טמא משום ספק טומאה צרה"י וסיפא רבותא קמ"ל אף כי ירד להקר ואין דרכו לצדוק ולדקדק סביציו מ"מ כי משוקע בקרקע המערה טהור משום דהוי טומאת התהום: **במחזורת** לו. אצל צטומאת התהום שאינה מחוורת ולא הכיר זה אחד צסוף העולם או אינו סותר: **רבי שמעון בן לקיש אמר** בי דרך. גבי עושה פסח כתיב איש איש כי יהיה כי טמא לנפש או צדק רחוקה לכס ומדסמך טמא לנפש לדרך נאמר כי דרך וגמירין מיר מעושה פסח אצל צפרק כילד זולין (פסחים דף פא: וש) לא קאמר הש"ס הכי ויהי איתא התס צמחוורת לו אשכחנא מיר עושה פסח מנולן דכתיב או צדק רחוקה כי דרך כו' משמע התס דלא פליגי ולא גמירי מיר מעושה [פסח]:

אלא למ"ד במחזורת לו **כי מכירה אחד בסוף העולם מאי** הוי. ובצ" כילד זולין (ג"ז שס) לא קאמר הכי דקאמר למ"ד כי דרך נימא עד ידיעה צה כולי עלמא כי דרך*:

לנויר ועושה פסח מהור. ומיירי צטומאת התהום כדפרשי' צצמקון: **במאי שנא תרומת מנויר ועושה פסח**. צפרק כילד זולין (גס זה שס) ליתא הואי פירכא דסוגיא דהתס לית לה דגמירי אהדדי אלא טומאת התהום גמירי: **מאן תנא א"ר יוחנן ר"א היא דאמר תגלחת מעכבת**. מלשמות ציין דלרבנן דלמרי דתגלחת אינה מעכבת א"כ אחר שזרק הדס אין [עליון עוד תורת מיר וכן* שנודע לו עד שלא גילה כמי שגילה תימה* צצפ' כילד זולין (גס זה שס) אמר מר צר רצ אשי טומאת התהום מרנא אפילו נודע לו קודס זריקה והשתא [אין] אליבא דר"א אפילו לאחר זריקה סותר קודס גילוח ואי אליבא דרבנן דהא קודס זריקה לרבנן מעכבת כקודס גילוח לר"א דהכא משמע דדברי המעכב סותר לכ"ע י"ל דלגבי עושה פסח מיירי שאין טעון גילוח ואחיא צין לרבנן צין לר"א דכיון שנשחט הפסח א"כ היו הדס עומד ליזרק וכל העומד ליזרק מזרק דמי ולכן אין סותר כיון שנשחט אצל תגלחת מזוה צאפי נפשה היא ועוד י"ל דהא דלמרינן התס טומאת התהום מרנא היינו ע"י ריזוי הציץ ולכן מרנא אף קודס זריקה אצל על התגלחת לא שייך רזוי ניץ: **בעי** ״רב חמא נישבא תוך מלאת. צטומאה ידועה או צטומאת התהום ונדוע לו לאחר מלאת קודס גילוח לר"א מהו צמר טומאה אזלינן וסותר שלשים או צמר ידיעה אזלינן וסותר צשעה:

אמר

מקרא ליכא טעמא לפלוגי. וכן מסיפא ליטהר מטומאת מת טמא. ואי מקרא כיון דודאי נטמא בקבר התהום מה לי היה טמא מה לי היה טהור כיון דמטומאת מת ידועה [וכבר טבל] וטיהרה: טומאת התהום גמרא גמירי לה. וקראי דמייתי לעיל אסמכתא בעלמא נינהו ודוקא לגוי' ועושה פסח גמירי. מאן תנא אריי ר"א היא דאמר תגלחת מעכבת מילשותו ביין וליטמא למתים דלרבנן דאמרי אין תגלחת מעכבת משזונק הדס אין עליו תורת נוי' עוד וכך היו עד שלא גילח כמו משגלה: בעי רמי בר חמא נטמא תוך מלאת (ד) טומא' ידועה או בקבר התהום ונדוע לו **אחר מלאת קודס**

עין משפט ונר מצוה

כב א מיי' פ"ו מהל' מירות הלנ"ו:

כג ב מיי' שס הלכה [וען כ]:

כד ג מיי' שס הל"ח:

כה ד מיי' שס הלנ"ו:



פי הרא"ש

נויר שגילה. הביא קרבנותיו וגילח: אם טומאה ידועה. פי' טומאה שאפשר שהיתה ידועה כגון שלא היה קבר התהום סותר: טומאת התהום כדמפרש בגמ' שאין אחר מכירה בסוף העולם. אע"פ שודאי טמאת' אינו סותר להלכה היא בגויר: אם עד שלא גילח וכבר הביא קרבנותיו: בין כך טומאה ידועה ובין כך טומאת התהום כזית מן המת שרץ וגמנא כזית מן המת קף על פני המיס ספק האהיל עליו סי' לא האהיל עליו טמא דספק טומאה כרה"י ספקו טמא ואם נודע לו סי' זה אם אחר שגלח סותר דהיינו טומאה ידועה אע"ג דאמרי' בגמ' ספק טומאה צפה טהורה היינו סי' נגע אבל אהל טמא: משוקע בקרקע המערה. במקום ששכב ובודאי נטמא אם נודע לו אחר שגלח טהור ואינו סותר דהיינו טומאת התהום וברישא נקט לטבול לרבותא אע"ג דהטובל מטמא' נהור מכל דבר המטמא אפ"ה א) טהור ליטהר מטומאת המת. כגון שהיה נוי' טמא וטבל במערה שהיה המת משוקע בה והשלים ניוורחו. או טמא מת ששכל ואח"כ קבל עליו ניוורת טמא וסותר שחוקת טמא וחוקת טהור טהור שירגלים לדבר. האי רגלים לדבר לא דוקא דהכי גמירי הלכתא אלא כלומר קצת טעם יש לדבר כיון דבחוקת טומאת מת לא נתנה הלכה לטהור: מנה"מ דטומאת התהום אינה סותרת עליו: במחזורת לו לאפוקי טומאת התהום שאינה מחוורת: ר"ל אמר כי דרך. גבי פסח כתי' איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה (טמא) טומאה כי דרך בפ' כ"צ יש סוגיאי אחרת דקאמר התם אשכחן נוי' עושה פסח מנ"ל אמר קרא כי דרך. אבל סוגיא דהכא סברא דמר יליף נוי' פסח ומר יליף נוי' מנויר: כל שאין מכירה א' בסוף העולם פירוש שאפשר (שאדם) נשאין [אדם] מכירה: בשלמא למ"ד כי דרך שפיר דכיון דא' מכירה בסוף העולם הוויא גלויח כי דרך. ובפסחים קאמר עד ידיעה בה כולי עלמא כי דרך. ונויר ועושה פסח טהור דהוי טומאת התהום כדמפרש לקמן מ"ש כי הכי דילפת נוי' מפסח למר ופסח מנוי' למר הכי נמי לילף כל שאר דבר מנהוג. והכי נמי ה"מ למתוך מתני' דמפלגא בין נודע אחר שגלח לנדוע קודם שגלח דאי טמא

^[1] נראה דחסר כאן וצ"ל אפי"ה טמא משום ספק טומאה צרה"י וסיפא רבותא קמ"ל אף כי ירד להקר וכו' אפי"ה טהור וכו"ה תוס' צבור"ה מפסוק